

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3030/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย สปริง แม็ทเท
รีส (ไทย

โจทก์
จำเลย

นาย กำพล วรรดิ การ

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 27

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันว่า "LUCKY" อ่านว่า"ลักกี้"แปลว่า โชคดี ใช้กับสินค้าที่นอนสปริง ในจำพวกสินค้าประเภท 51 ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันว่า"LUXKY" อ่านว่า "ลักกี้ " แปลความหมายไม่ได้ ใช้กับสินค้าที่นอนทุกชนิดในจำพวกสินค้าประเภท 41 เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันและจำนวนตัวอักษรเท่ากันตัวอักษรต่างกันเฉพาะตัวที่ 3 เท่านั้น แต่คงอ่านออกเสียงเหมือนกันแม้สินค้าของโจทก์และจำเลยจะจดทะเบียนไว้ต่างจำพวกกันแต่ก็จดทะเบียนสินค้าในประเภทเดียวกันคือที่นอน ทั้งจำเลยก็ผลิตสินค้าประเภทที่นอนออกจำหน่ายเช่นเดียวกับโจทก์ สาธารณชนย่อมหลงผิดว่า สินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ ดังนี้ โจทก์มีสิทธิขอให้ศาลบังคับจำเลยงดใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "LUXKY" และขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2508 นายจาโป้ว แซ่เบ๊ ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้จัดการร้านโจทก์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "LUCKY" อ่านว่า "ลักกี้" แปลว่าโชคดีให้กับสินค้าที่นอนสปริงต่อกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ ทั้งได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่นอนสปริงจำพวก 50 นับแต่นั้นตลอดมา ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2510 โจทก์ได้รับโอนเครื่องหมายการค้าจากนายจาโป้ว แซ่เบ๊ มาเป็นของโจทก์และโจทก์ได้ผลิตจำหน่ายสินค้านี้มาตลอดมาเป็นเวลา 19 ปีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "LUCKY" อ่านว่า "ลักกี้" แปลไม่ได้ใช้กับสินค้าที่นอนเช่นเดียวกับโจทก์ ตามคำขอเลขที่ 121516 ทะเบียนเลขที่ 77040 เป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีสิทธิดีกว่าจำเลย โจทก์แจ้งให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้ศาลบังคับจำเลยงดใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวบนสินค้าที่ทำออกจำหน่ายและให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอน หากไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้า "LUCKY" อ่านว่า "ลักกี้" ตามฟ้องสำหรับสินค้าในจำพวก 50 รายการ สินค้าที่นอนสปริงเครื่องหมายการค้า "LUCKY" อ่านว่า "ลักกี้" ของจำเลยสำหรับสินค้าในจำพวก 41 เป็นคนละประเภทคนละจำพวกกันและไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามฟ้อง ทั้งลักษณะลวดลายก็แตกต่างกัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดแต่อย่างใด จำเลยได้จดทะเบียนการค้าของตนโดยสุจริต โจทก์มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าในสินค้าจำพวก 50 ส่วนของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวก 41 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าในสินค้าคนละจำพวก จำเลยได้รับความคุ้มครองตามพระราช

บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 โจทก์ไม่มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยใช้
เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยงดใช้เครื่องหมายการค้าที่มีอักษรโรมันคำว่า
"LUCKY" อ่านว่า "ลักกี้" บนสินค้าที่นอนทุกชนิดของจำเลยที่ทำออกจำหน่ายให้
จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยตามคำขอเลขที่
121516 ทะเบียนเลขที่ 77040 หากไม่ได้ก็ให้โจทก์จดทะเบียนเพิกถอนเองได้โดยให้
ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าคำว่า "LUCKY" อ่านว่า "ลักกี้" แปลความหมายว่าโชคดี ใช้กับ
สินค้าที่นอนสปริงในจำพวกสินค้าประเภท 50 โดยรับโอนมาจากนายจาโป่ว แซ่เบ๊
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2510 ตามเอกสารหมาย จ.4 และโจทก์เป็นผู้ผลิตและ
จำหน่ายที่นอนสปริงใช้กับเครื่องหมายการค้าของตนตลอดมาเป็นเวลานาน 20 ปี
แล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524 จำเลยได้ขอจดทะเบียนการค้าคำว่า "LUCKY" อ่าน
ว่า "ลักกี้" (หรือลักซ์กี้) แปลความหมายไม่ได้ใช้กับสินค้าจำพวก 41 ตามคำขอเลขที่
121516 ทะเบียนเลขที่ 77040 ตามเอกสารหมาย จ.6-จ.8 มีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่า
เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จน
ทำให้สาธารณชนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์หรือไม่ในปัญหาดัง
กล่าวศาลฎีกาเห็นว่า เครื่องหมายการค้า "LUCKY" ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้า

"LUCKY" ของจำเลยนั้นมีตัวอักษรโรมัน 5 ตัวเช่นเดียวกัน อักษรตัวที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 เหมือนกันทุกตัว คงต่างกันเฉพาะอักษรตัวที่ 3 เท่านั้น กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นตัว C แต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นตัว X สำหรับการอ่านออกเสียงนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์อ่านว่า ลักกี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นตามคำให้การของจำเลย จำเลยก็ยอมรับว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยก็อ่านว่าลักกี้ เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ สินค้าของโจทก์จดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งระบุว่าเป็นสินค้าจำพวก 50 ประเภทที่นอนสปริง ส่วนสินค้าของจำเลยจดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 8 ในสินค้าจำพวก 41 ประเภทที่นอนทุกชนิดเห็นได้ว่าแม้สินค้าของโจทก์และของจำเลยจะจดทะเบียนไว้ต่างจำพวกกันแต่ก็จดทะเบียนสินค้าในประเภทเดียวกันคือที่นอน จำเลยจดทะเบียนสำหรับที่นอนทุกชนิดซึ่งรวมทั้งที่นอนสปริงด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยอ่านออกเสียงเหมือนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งจำเลยก็ผลิตสินค้าประเภทที่นอนออกจำหน่ายเช่นเดียวกับโจทก์เช่นนี้ ศาลฎีกาเชื่อว่าสาธารณชนย่อมหลงผิดว่า สินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์..."

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชุม สุขแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ